МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 05 дугаар сарын 12 № 2/24 Улаанбаатар хот

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Д.ТҮВШИНЖАРГАЛ ТАНАА

Комисст хандаж Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч Л.Нямсайхан “тус сумын Засаг дарга С.Бат-Өлзий нэр бүхий хүмүүсийг ажилд ав гэсэн дарамт шахалт удаа дараа үзүүлж байна” гэх гомдол ирүүлсэн.

Гомдлын мөрөөр холбогдох хүмүүсээс тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт материалыг гаргуулах зэргээр шалгалтын ажиллагааг явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Л.Нямсайхан тайлбартаа “С.Бат-Өлзий дарга, би төсвийн ерөнхий захирагч, чи бол миний доод албан тушаалтан учраас үүрэг чиглэл авах ёстой, энэ хүмүүсийг авахгүй бол хамтарч ажиллахгүй гэдэг. 2021 оны 2 дугаар сард Шуурхай штабын хурал дээр 10 гаран хүний дэргэд новш минь зайлаарай, чамайг угаасаа зайлуулна гэж хэлсэн. Манай нягтлан байсан хүн 3 сарын чөлөө авч явсан бөгөөд тэр хооронд тамгын газрын нягтлан ажлыг нь хавсарч хийж байгаа юм. Чөлөө авсан нягтлан ирэхгүй гэсэн дам яриа байгаа ч чөлөөний хугацааг нь дуустал түр байж байя гэсэн бодолтой байсан. Ийм нөхцөл байдал байхад л Аюурзана гэж хүнийг ажилд ав гээд дарамт үзүүлээд байдаг. Одоо би жирэмсэн болохоор бие эрүүл мэнд, сэтгэл санаа хүнд байна” гэжээ.

С.Бат-Өлзий тайлбартаа “сумын эмнэлэгт нягтлангийн орон тоо, эмчлэгч эмчийн орон тоо сул байгаа, нягтлан нь чөлөө авсан ч Өмнөговь аймагт ажилд орсон. Ковидтой холбоотой хөл хорио тогтоосон үед тандалт судалгаа, хяналтаар ажиллахад хүн хүчний нөөц боломж их шаардаж байгаа, тийм учраас өмнө нь эрхлэгч эмч хийж байсан Саранцэцэг эмчийг ажилд түр авч ажиллуулах, мөн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах үүднээс нягтлан ав гэсэн үүрэг чиглэл өгсөн боловч дээрх хоёр хүний ар гэрийн хүмүүс нь МАН-ын хүн гэдэг үүднээс намайг намынхаа хүмүүсийг шахаж ажилд оруулах гэлээ гэж үзэж эсэргүүцэл үзүүлж байгаа. Шуурхай штабын хурлын үед байгууллага бүрт үүрэг чиглэл өгөх үед эсэргүүцсэн байдал хэд хэдэн удаа гаргахад нь зайлаарай новш минь гэж хэлсэн зүйл бий. Ажил ярьж нөхцөл байдал төлөвлөлт хийж байхад эсэргүүцэх үед нь тэгж хэлсэн” гэж тайлбарлажээ.

Сангийн сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 294 дугаар тушаалын хавсралтаар батлсан “Төсвийн ерөнхий, ахлах нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага, тэдгээрийн эрх, үүрэг, ажилд томилох, чөлөөлөх журам”-ын 3.2 дахь хэсэгт “эрх бүхий албан тушаалтан нь төсвийн ерөнхий, ахлах нягтлан бодогчийг нээлттэй сонгон шалгаруулж, саналаа дараах материалын хамт энэ журмын 3.1-д зааснаар зөвшилцөх албан тушаалтанд хүргүүлнэ”, 3.1.10 дахь хэсэг “аймаг, нийслэл, сумын төсөвт харьяалагдах байгууллагын ахлах нягтлан бодогчийг байгууллагын дарга аймаг, нийслэлийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн даргатай зөвшилцөж томилно” гэж, Эрүүл мэндийн төвийн хөдөлмөрийн дотоод журмын 6.1.1 дэх хэсэгт “сул орон тоо болон шинээр гарсан ажлын байранд хэрэгцээ, ажлын байрны тодорхойлолтыг үндэслэн ажилд орохыг хүссэн иргэний хүсэлтийг хүлээн авч мэргэжил, мэргэшсэн байдал зэргийг харгалзан судалсны үндсэн дээр тохирох ажилтныг удирдлагын багийн хурлаар хэлэлцэж ажилд авна” гэж тус тус заасан байна.

152100070

Талуудын тайлбар болон Л.Нямсайханаас гомдол, мэдээлэлдээ холбогдуулан гаргаж өгсөн С.Бат-Өлзийтэй харилцсан хувийн чатын хуулбар, бусад баримтуудаас үзэхэд сумын Засаг дарга С.Бат-Өлзий нь ажлын сул орон тоонд иргэнийг судалж, сонгон шалгаруулж томилох тухай зохих журам, тушаал шийдвэрийг баримтлахгүйгээр тодорхой хүний нэр зааж, ажилд ав гэж удаа дараа хэлж, шаардаж зохисгүй үг, үйлдэл гаргаж, тулган шаардсан, дарамт шахалт үзүүлсэн, ажил албаны давуу байдал тогтоосон байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 16.4 дэх хэсэгт “ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах эрхтэй”, Хөдөлмөрийн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт “Ажил олгогч нь хууль тогтоомжид нийцүүлэн хөдөлмөрийн дотоод журам баталж мөрдүүлэх, ажилтнаас хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах”, 7 дугаар зүйлийн 7.2. дахь хэсэгт “Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно” гэж тус тус заасан.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу тус аймгийн Цагаанхайрхан сумын Засаг дарга С.Бат-Өлзийгийн ажлын байрны дарамт шахалт үзүүлж, тодорхой хүний нэр зааж ажилд оруулахаар тулган шаардаж, хүний хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчиж буй үйлдлийг таслан зогсоож, хариуцлага тооцох, ажлын сул орон тоонд иргэнийг судалж, сонгон шалгаруулж томилох тухай зохих хууль, журам, тушаал шийдвэрийг баримталж, хэрэгжүүлж ажиллахыг шаардаж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, мөн зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу манайд 10 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ